

Collège et Ecole de culture
générale Madame de Staël (CECG)

Cours: Droit numérique



David Ferreira

OC informatique

TABLE DES MATIERES

- **LP**
 - **Principes fondamentaux**
 - **Données sensibles VS ordinaires**
 - **Evolution**
 - **Avenir**
- **LDA**
 - **Principes fondamentaux**
 - **Evolution**
 - **Avenir**
- **CP**
 - **Articles importants**

LPD-Principes fondamentaux

Traitement

Légitimité

Finalité

Proportionnalité

Transparence

Consentement

Droit personnels

Sécurité

Transferts internationaux

Responsabilité du traitement

LPD-Données sensibles VS ordinaires

Les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,

Les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,

Les données génétiques,

Les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,

Les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,

Les données sur des mesures d'aide sociale;

TOUT LE RESTE



LPD-Evolution

1992: LPD

Accord Internationaux

Révision de 2018-2021



Intelligence Artificielle et Données Massives

Droit à la portabilité des données

Sécurité des objets connectés

Responsabilité accrue des entreprises

Gestion des données de santé



LDA-Principes fondamentaux

Protection automatique

Durée de protection

Contenu protégé

Droits de l'auteur

- Droits moraux

- Droit patrimoniaux

Licences et cession de droits

Exceptions et limitations

Collecte et gestion des droits



LDA-Evolution

Loi de 1883: base

Révision de 1992 : œuvres logicielles

1955 : droits étendu à 50 ans après la mort

2019: couvre meix artistes et nouveaux arts DRM



LDA-Avenir

IA

DRM

Protection des œuvres immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée)

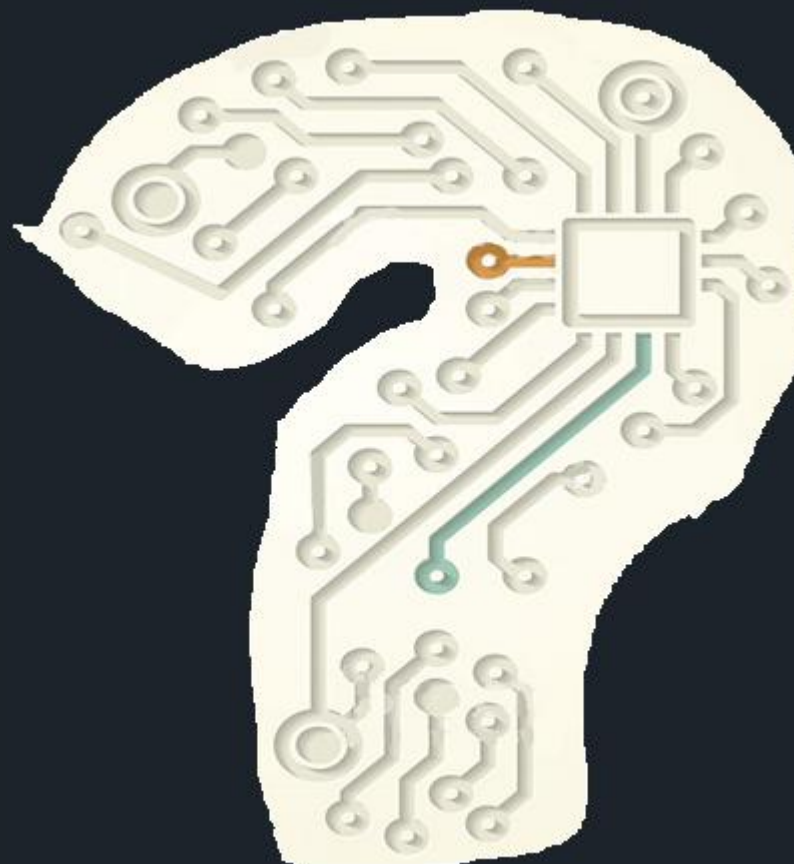
Impression 3D

CP - Articles importants

Infraction	Objet de la protection	Comportement visé	Exigence de protection	Dessein	Concours
143 CP Soustraction de données	Donnée informatique	Soustraction	Spécialement protégé (y c. barrière physique)	Dessein d'enrichissement illégitime	179 ^{novies} 139 144 150
179^{novies} CP Soustraction de données personnelles	Donnée personnelle sensible ou profil de la personnalité	Soustraction	Spécialement protégé (y c. barrière physique)	Aucun	143
143^{bis} al. 1 CP Accès indu à un système informatique	Système informatique appartenant à autrui	Accès au moyen d'un dispositif de transmission de données	Spécialement protégé (barrière informatique)	Aucun	

CP - Articles importants

Infraction	Objet de la protection	Comportement visé	Exigence de protection	Dessein	Concours
143 ^{bis} al. 2 CP Mise à disposition d'informations en vue d'un accès indu	Mot de passe, un programme ou toute autre donnée	Mise à disposition	Aucune	Aucun	
144 ^{bis} ch. 1 CP Détérioration de données	Donnée informatique	Modification, effacement ou mise hors d'usage	Aucune	Aucun	143 144 ^{bis} ch. 2
144 ^{bis} ch. 2 CP Détérioration de données	Donnée informatique	Fabrication, importation, mise en circulation, promotion, offre ou accès à un logiciel de détérioration	Aucune	Aucun	144 ^{bis} ch. 1
147 CP Utilisation frauduleuse d'un ordinateur	Bon fonctionnement d'un processus électronique	Utilisation incorrecte, incomplète ou illicite	Aucune	Dessein d'enrichissement illégitime	139
150 CP Obtention frauduleuse d'une prestation	Temps- machine (ordinateur)	Absence de paiement et fraude	Aucune	Aucun	143



Exercices

Cas Droit d'auteur:

Il est fréquent que des peintres amateurs s'efforcent de recopier des tableaux de grands maîtres dans les musées, à la demande de ces derniers. Pensez-vous que de tels actes soient autorisés?

Cas Protection des données:

Ephigénie, mariée, 28 ans, sans enfants, a une formation d'employée administrative. Désireuse de changer d'orientation professionnelle, elle a postulé successivement dans une grande chaîne de parfumeries à prix discount, dans un atelier de géomètres et finalement – pourquoi ne pas oser la rupture totale ... – comme entraîneuse de boxe dans un centre sportif polyvalent. A chaque fois, son interlocuteur – un homme – lui a demandé si elle était enceinte et, dans la négative, si elle pensait avoir un jour des enfants. Elle a répondu non, mais peut-être a-t-elle rosi au souvenir de sa dernière échographie (des jumeaux à 9 semaines de grossesse, comment ne pas être émue ...). En tout état de cause, elle n'a eu aucun des postes.

Source: Cours de M. Philippe Meier - UNIL



Exercices

En quoi la convention de cybercriminalité est une illusion?